

Nr. 44 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister des Innern. 1. März 1939

R 43 II/1553f, Bl. 61–62 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Namen des ehemaligen Adels. Auf das Schreiben vom 9. August 1938² – I d l IV/5507 a –.

Der Führer und Reichskanzler hat sich auf meinen Vortrag³ damit einverstanden erklärt, daß mit der auf seine Weisung vom Oktober 1937⁴ vorzunehmenden Regelung der Namensführung der Angehörigen der ehemals regierenden Herrscherhäuser eine Regelung der Namensführung des ehemaligen Adels verbunden wird. Der Führer hat dabei zu den einzelnen Fragen wie folgt Stellung genommen:

– 1.

Der Führer wünscht nach wie vor die Beseitigung aller Bezeichnungen, welche von Angehörigen *der ehemals regierenden Herrscherhäuser* geführt werden und als Ausübung einer landesherrlichen Gewalt anzusehen sind (Kaiser–König, Großherzog usw.) oder einen Anspruch auf künftige landesherrliche Gewalt enthalten (Kronprinz, Erzgroßherzog, Erbprinz usw.). Er hat jedoch nichts dagegen einzuwenden, daß für zur Zeit noch lebende Träger von Bezeichnungen, welche als Ausübung einer landesherrlichen Gewalt anzusehen sind, Ausnahmen gemacht werden. Die betreffenden Persönlichkeiten sollen dabei im Gesetz namentlich aufgeführt werden. Ausnahmen für zur Zeit noch lebende Träger von Bezeichnungen, welche einen Anspruch auf künftige landesherrliche Gewalt enthalten, sollen dagegen nicht zulässig sein.

– 2.

Hinsichtlich des *übrigen Adels* ist der Führer mit einer entsprechenden Regelung einverstanden, d. h. alle Bezeichnungen, die das Familienhaupt vor den anderen Familienmitgliedern besonders hervorheben, sollen beseitigt werden mit der im Gesetz vorzusehenden Möglichkeit, für die zur Zeit noch lebenden Träger solcher besonderen Bezeichnungen im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen.

– 3.

Der Führer hat keine Bedenken dagegen, wenn das Gesetz die Möglichkeit gibt, im Einzelfall zu prüfen, ob ein Bedürfnis dafür besteht, zusammengesetzte Namen einer Familie zu ändern und gegebenenfalls diese Änderungen anzuordnen.

– 4.

Hinsichtlich der Namensführung *des ehemaligen österreichischen und des ehemaligen sudetendeutschen Adels* ist der Führer der Auffassung, daß sie allgemein in der gleichen Weise wie die Namensführung des ehemaligen Adels im Altreich geregelt werden sollte⁵.

¹ Ausfertigung in R 1501/127425, Bl. 34. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12891.

² ARH V, Nr. 178; hier Näheres zur Vorgeschichte.

³ Am 17. 2. 1939; s. Anhang, FV 90* Aufzeichnung des LGR Rabe vom 14. 2. 1939 als Vortragsunterlage: R 43 II/1553 f, Bl. 58–60.

⁴ ARH IV, Nr. 156.

⁵ Vgl. hierzu die Aufzeichnung Rabes (o. Anm. 3): „Nach Mitteilung des Referenten im Reichsinnenministerium [MR Globke] hat Reichskommissar Bürckel für Österreich eine Regelung dahin angeregt, daß in jedem Einzelfalle geprüft werden solle, ob der betreffende Angehörige des ehemals österreichischen Adels entsprechend seiner Haltung gegenüber dem nationalsozialistischen Staat usw. der Wiederverleihung des Adels würdig sei. Diese Anregung ist m. E. bedenklich, da sie von der Bewertung

Im Auftrage des Führers darf ich Sie ergebenst bitten, einen den Wünschen des Führers entsprechenden Gesetzentwurf baldmöglichst vorzulegen⁶. Abschrift dieses Schreibens habe ich dem Stellvertreter des Führers, dem Herrn Reichsminister der Justiz und dem Herrn Staatsminister und Chef der Präsidialkanzlei zugehen lassen.

L[ammers]

des Einzelnen ausgehend auf eine Wiedereinführung des Adels hinauslaufen und eine Degradierung des bürgerlichen Namens bedeuten würde.“

⁶ Der RIM übersandte am 4. 4. 1939 den nach diesen Maßgaben erstellten Entw. eines „Gesetzes über die Namensführung des ehemaligen Adels“ und lud auf den 13. 4. zur Ressortbesprechung ein; R 43 II/1553 f, Bl. 63–67. Eine nach dieser Besprechung nur unwesentlich revid. Fassung ging der Rkei am 3. 7. 1939 mit dem Bemerken zu, alle beteiligten Stellen hätten ihr bereits zugestimmt; ebd. Bl. 69–73. Jedoch konnte Lammers den Entw. vor Kriegsbeginn nicht mehr zum Vortrag bringen, und danach erschien das Projekt dem RIM selbst obsolet; ebd. Bl. 74–77. Gleichwohl insistierte das OKW mit Schreiben an den RMRk vom 22. 5. 1940 auf dem Erlaß des Gesetzes: „Gerade im Kriege hat diese Frage nicht unerhebliche Bedeutung, da es als unbillig angesehen werden muß, daß Angehörige einer Familie verschieden behandelt werden, je nachdem, ob sie im Altreich oder in der Ostmark ihren Dienst tun. Außerdem empfinden es die ostmärkischen aktiven Soldaten und Angehörigen d[es] B[eurlaubtenstandes] aus dem ehem. österreichischen Adel, die jetzt vor dem Feinde stehen, als schmerzlich, daß sie nicht mit ihrem vollständigen, in zahlreichen Regiments- usw. Geschichten bereits festgehaltenen Namen kämpfen und sterben dürfen.“ Ebd. Bl. 83. Auf Lammers' Vortrag entschied Hitler indes am 5. 6. 1940, „daß die Frage der Namensführung des ehemaligen österreichischen und sudetendeutschen Adels während der Dauer des Kriegs auf sich beruhen bleibt“: Weder solle eine gesetzl. Regelung erfolgen noch auch eine interne AnO ergehen, die dem ehem. österr. und sudetendt. Adel die Führung der alten Adelsbezeichnungen gestatte. Dieser Entschluß, dem abschließ. Bedeutung zukam, wurde dem RIM, OKW und StMPrk am 15. 6. 1940 eröffnet; ebd. Bl. 84–86. Parallelüberlieferung 1939/40 in: R 1501/127425, Bl. 37–99.

Zitierhinweis

Nr. 44 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister des Innern. 1. März 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d044>